

# ANTOINE TOUZAIN

Né le 9 mai 1990

Université Rouen Normandie, Faculté de droit, 3 avenue Pasteur, 76000 Rouen

antoine.touzain@univ-rouen.fr



## ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

---

- 2022-...**     **Professeur**, *Université Rouen Normandie*  
*Membre du CUREJ, UR 4703, Responsable DDRS, membre du conseil d'unité*  
*Directeur du département droit (depuis 2025)*  
*Pilote du groupe de travail sur la réforme des maquettes de licence et l'approche par compétences (depuis 2025)*  
*Directeur Master 2 Droit de la responsabilité et des assurances de dommages (depuis mars 2023)*  
*Président de la Commission consultative des spécialistes d'établissement (depuis 2023)*  
*Anciennes responsabilités : Responsable du Master 1 Droit privé (2022-2024) ; Co-directeur de l'Institut d'Études Judiciaires, en charge de la préparation ENM (2023-2025)*
- Cours magistraux : Droit de la famille (L1), Droit des biens (L1), Droit des contrats (L2), Biodiversité (L2), Développement durable (L3), Philosophie du Droit (L3), Droit approfondi des assurances (M1), Droit du numérique (M1), Droit des sûretés (M1), Droit des biens (M2 Droit privé général), Assurance-construction (M2), Acteurs et institutions de l'assurance (M2), Assurance et procès pénal (M2) ; Droit civil (IEJ, préparation ENM) ; Culture générale (IEJ, préparation ENM).
  - À l'Université Paris-Panthéon-Assas : Fondements du droit (Collège de droit, 1<sup>re</sup> année), Grands enjeux du numérique (Collège de droit, 3<sup>e</sup> année), Droit des assurances de transports (M2), Mécanismes civilistes appliqués au droit des assurances (M2), Droit des contrats (M2), Assurance santé et environnement (M2).
  - À l'Université Jean Moulin Lyon 3 : « Les risques générés par l'intelligence artificielle » (M2).
- 2019-2021**     **Maître de conférences**, *Université Paris-Panthéon-Assas*  
*Membre du laboratoire de droit civil, Membre associé de l'IRDA*  
*Directeur des études de l'Institut d'Études Judiciaires, en charge de la préparation ENM.*
- Cours magistraux : Droit des contrats (L2) ; Droit commercial (L2) ; Droit des sociétés (L3, M2) ; Droit des entreprises en difficultés (M2) ; Contrats d'affaires (LLM) ; Droit des assurances de transports (M2) ; Droit de l'assurance construction (M2) ; Droit des sûretés, Droit des contrats spéciaux, Régime général de l'obligation, Droit des biens (IEJ, Préparation CRFPA) ; Droit civil (IEJ, Préparation ENM) ; Droit pénal des affaires (Institut de criminologie de Paris) ; Droit de la responsabilité civile (DU Criminalité pharmaceutique, Institut de criminologie de Paris) ; Fondements du droit (Collège de droit, 1<sup>re</sup> année).
  - À l'Université de Cergy : Droit approfondi des affaires (M2 Droit pénal financier).
- 2018-2019**     **Enseignant vacataire**, *Université Paris-Panthéon-Assas*
- Cours magistraux : Droit pénal des affaires (Institut de criminologie de Paris) ; Droit des contrats spéciaux (IEJ, Préparation CRFPA).
  - Travaux dirigés : Droit des personnes et des biens (L1) ; Droit des sociétés (L3) ; Droit du crédit (M1) ; Droit des successions (M1).
- 2016-2018**     **Attaché temporaire d'enseignement et de recherche**, *Université Paris-Panthéon-Assas*
- Cours magistraux : Droit pénal des affaires (Institut de criminologie de Paris) ; Droit des biens et Droit de la prescription (IEJ de l'Université Panthéon-Sorbonne, Préparation ENM).
  - Séminaires : « La consignation de la partie civile » (M2 Criminologie) ; « Réserves distribuées et usufruit de droits sociaux » (École de droit, filière « droit des affaires »).
  - Travaux dirigés : Procédure civile (L3) ; Droit de la famille (L3) ; Droit du crédit (M1) ; Droit des entreprises en difficulté (M1) ; Droit des instruments de paiement et de crédit (M1) ; Droit pénal spécial (Institut de criminologie de Paris).
- 2013-2016**     **Doctorant contractuel chargé d'une mission d'enseignement**, *Université Panthéon-Assas*

- Cours magistraux : Droit des biens, Droit de la prescription et Droit de la responsabilité civile (IEJ de l'Université Panthéon-Sorbonne, Préparation ENM).
- Travaux dirigés : Introduction au droit, Droit des biens et Droit des personnes (L1) ; Droit des obligations (L2, *chef d'équipe*) ; Droit des contrats spéciaux (L3) ; Procédure civile (L3) ; Droit pénal spécial (Institut de criminologie de Paris).

**2012-2013** Tuteur, Université Panthéon-Assas, Institut de préparation à l'administration générale

## RESPONSABILITÉS COLLECTIVES ET SCIENTIFIQUES

---

**Ministère de la Justice (mars 2024 – août 2025)**

*Chargé de mission pour l'élaboration de la réforme du droit des contrats spéciaux.*

**CUREJ, UR 4703**, membre du Laboratoire

*Organisation de deux colloques sur les communs naturels (29 novembre 2024) et les communs artificiels (7 novembre 2025)*

*Organisation d'une conférence : J.-B. Barbière et A. Touzain, « Affaire Total : quelles perspectives pour le devoir de vigilance après les ordonnances de référé du TJ de Paris du 28 février ? », avr. 2023.*

**LexisNexis (depuis 2023)**

*Directeur scientifique de l'Encyclopédie Responsabilité civile et assurances.*

**Forum des assurances (depuis 2022)**

*Membre de la direction scientifique.*

*Organisation (avec S. Abravanel-Jolly, A. Astegiano-La Rizza et P.-G. Marly) du colloque « Risques émergents et assurances », 28 juin 2024.*

**Laboratoire de droit civil**, Membre du Conseil scientifique (2020-2021).

*Organisation (avec L. Leveneur) du colloque « Assurances et nouvelles technologies », nov. 2022, publié à la Revue RCA.*

*Organisation (avec L. Leveneur et C.-M. Pégion-Zika) du colloque « 20 ans de droit civil », déc. 2021, à paraître aux Editions Panthéon-Assas.*

*Organisation (avec M. Brenaut) de la table ronde sur « Le consentement en droit privé : regards croisés en matière civile et pénale », Institut de criminologie, 2018.*

**Revue de droit d'Assas**, Rédacteur en chef (2017-2018), Rédacteur en chef adjoint (2015-2017).

*Conception et composition de deux numéros ; organisation de quatre colloques publiés.*

**Master 2 Droit privé général, Université Panthéon-Assas**, Président de l'association du Master 2

*Organisation du colloque annuel (L'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, publié aux Editions Panthéon-Assas).*

## CURSUS

---

**2021** Agrégation de droit privé  
*4<sup>ème</sup> de promotion.*

**2013-2018** Université Panthéon-Assas, Doctorat en droit privé,  
*Mention très honorable avec félicitations ; Prix de thèse de l'Université Panthéon-Assas.*

**2008-2013** Université Panthéon-Assas,  
Master 2 Droit privé général, Major de promotion.  
Master 1 en droit privé général.  
Licence en droit.  
DU Collège de droit (filière « fondements du droit »).

## TRAVAUX DE RECHERCHE

---

*Mes travaux de recherche sont principalement effectués en droit civil (not. biens, contrats spéciaux, responsabilité civile), en droit des assurances ainsi qu'en droit des affaires (not. responsabilité des entreprises, instruments de paiement et de crédit).*

## **1. THÈSE**

### 1. *La consignation* (583 p.)

Sous la direction du Pr Claude Brenner, soutenue le 4 décembre 2018 à l'Université Panthéon-Assas, à paraître aux éditions Panthéon-Assas.

Membres du jury : Pr Claude Brenner (directeur de thèse), Pr Jérôme François, Pr Sophie Pellet (rapporteur), Pr Philippe Théry (président) et Pr Nicolas Thomassin (rapporteur).

## **2. MANUELS ET OUVRAGES**

1. *Droit des contrats spéciaux* (avec V. Forti), Lextenso, LGDJ, Manuels, à paraître (2026).
2. S. Guinchard et T. Debard (dir.), *Lexique des termes juridiques*, Dalloz, 32<sup>e</sup> éd., 2024, 33<sup>e</sup> éd. 2025.
3. *Droit des biens*, UNJF, cours [en ligne](#).
4. *Les métamorphoses du droit civil* (co-dir. avec L. Leveneur et C.-M. Pégion-Zika), *Editions Panthéon-Assas*, 2024, 225 p.
5. *Instruments de crédit et de paiement – Opérations bancaires* (avec V. Forti), Dalloz, Hypercours, 1<sup>re</sup> éd. 2023, 2<sup>e</sup> éd. 2025, 328 p.
6. *Le droit des contrats spéciaux et des sûretés en cas pratiques* (avec N. Allix), Dalloz, Réussir !, 2023.
7. *Les sources, le droit des personnes et le droit de la famille en cas pratiques*, Dalloz, Réussir !, 1<sup>re</sup> éd., 2021 ; 2<sup>e</sup> éd., 2024, 309 p.
8. *Le droit des régimes matrimoniaux et des successions en cas pratiques* (avec N. Allix), Dalloz, Réussir !, 1<sup>re</sup> éd., 2021, 221 p.
9. *Le droit des obligations en cas pratiques* (avec N. Jeanne), Dalloz, Réussir !, 1<sup>re</sup> éd., 2020 ; 2<sup>e</sup> éd. 2021 ; 3<sup>e</sup> éd. 2022 ; 4<sup>e</sup> éd., 2023 ; 5<sup>e</sup> éd., 2024, 6<sup>e</sup> éd. 2025, 460 p.
10. *La consignation*, Editions Panthéon-Assas, 2021, 616 p.

## **3. ARTICLES**

1. « La fondamentalisation du droit des assurances », in Actes du colloque inter-instituts « 50 ans du Code des assurances : questions d'actualité », *BJDA* n° 106, juill.-août 2026 (colloque à Paris, 19 mars 2026).
2. « Devoir de vigilance et assurance », in M.-S. Bondon (dir.), *Les variations du préjudice*, Presses universitaires de Rennes, 2026, p. 185 s.
3. « La responsabilité du fait des produits défectueux et le droit de l'environnement », in V. Forti et J. Knetsch (dir.), *La nouvelle responsabilité du fait des produits défectueux*, Dalloz, Thèmes & Commentaires, 2026, p. 221 s.
4. « Pour une véritable réforme du droit des avant-contrats » (avec M. Cormier), *Rev. dr. Assas*, n° 30, nov. 2025, p. 39 s.
5. « Les exclusions de garantie » (avec S. Abravanel-Jolly), in *100<sup>e</sup> numéro du BJDA : retour sur les évolutions marquantes du droit des assurances entre 2020 et 2025*, *BJDA* n° 101, nov. 2025.
6. « L'exigence de bonne foi, outil au service du juste ? », *Revue de philosophie du droit*, n° 3, avril 2025, p. 83 s.
7. « Propos introductifs », in *Les communs naturels* (dir. A. Touzain), à paraître, 2025.

8. « Réformer l'institution judiciaire au regard des enjeux environnementaux ? », in R. Broussais, A. Haquet et V. Martin, *La réforme des institutions face à la défiance récurrente de l'opinion, entre histoire et actualités du droit*, à paraître, 2025.
9. « Rapport de synthèse », in G. Drouot et A. Zabalza (dir.), *Quel(s) statut(s) pour les biens communs ?*, Dalloz, Thèmes & Commentaires, 2024, p. 145 s.
10. « L'efficacité de la responsabilité civile en matière de réparation du préjudice écologique », *BJDA* n° 95, 2024.
11. V° « Risques émergents – Risques climatiques et pandémiques », *JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances*, Fasc. 507-10, 2024.
12. « Abus de confiance : l'immeuble reconnu comme un "bien quelconque" susceptible de détournement punissable » (avec M. Brenaut et G. Sebban), *Dr. pénal*, n° 6, juin 2024, p. 13 s.
13. « La cession de somme d'argent à titre de garantie », in R. Broussais, M. Hoyer et E. Petitprez (dir.), *La réforme du droit des sûretés réelles*, Editions du CEPRISCA, à paraître, 2024 (colloque à l'Université d'Amiens, 24 mars 2023).
14. « L'avènement de l'intelligence artificielle », in L. Leveneur, C.-M. Pégliion-Zika et A. Touzain, *Vingt ans de droit civil*, Editions Panthéon-Assas, à paraître, 2024 (colloque à l'Université Paris-Panthéon-Assas, 2 déc. 2021).
15. « Rétrospective : Pierre Catala, "La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne" », *RTD civ.* 1966, p. 185 », *Rev. dr. Assas*, n° 26, oct. 2023, p. 170 s. (conférence à l'Université-Panthéon-Assas, 7 juin 2023).
16. V° « Assurance des emprunteurs », *JurisClasseur Responsabilité civile et assurances*, Fasc. 518-10, 2023.
17. « Le droit français des assurances à l'épreuve des catastrophes naturelles », *Droit de l'environnement*, n° 342, sept. 2023, p. 322 s.
18. « Les perspectives liées à l'intelligence artificielle », in V. Nicolas (dir.), *Perspectives du droit des assurances (au quart du XXI<sup>e</sup> siècle)*, *BJDA* n° 88, sept. 2023, n° 8 (colloque à Nantes Université, 16 mai 2023).
19. « L'assurance des risques climatiques : la gestion des risques agricoles comme modèle ? », *RCA*, juill.-août 2023, p. 6 s.
20. « Le dépôt – Discussion », in D. Galbois-Lehalle et P. Stoffel-Munck (dir.), *La réforme du droit des contrats spéciaux*, Lextenso, 2024, p. 50 s. (colloque à l'Institut catholique de Paris, 23 sept. 2022).
21. « Les risques générés par l'intelligence artificielle », in L. Leveneur et A. Touzain, *Assurances et nouvelles technologies*, *RCA*, févr. 2023, dossier, n° 3 (colloque à l'Université Paris-Panthéon-Assas, 25 nov. 2022).
22. « Le formalisme en droit des assurances », *Rev. dr. Assas*, n° 25, 2023, p. 131 s.
23. « Réforme du droit des contrats spéciaux : abrogeons le dépôt irrégulier ! » *D.* 2022. 1811.
24. « L'article 1964 du Code civil : retour vers le futur ? », *bjda.fr* 2022, n° 81.
25. « Les agriculteurs face aux aléas climatiques et le droit des assurances (à propos de la loi du 2 mars 2022) », *Dr. rural*, n° 503, mai 2022, ét. 18.
26. « La sanction civile », in A. Casado et F. Safi, *L'entreprise face aux défis environnementaux*, IRJS, 2022, p. 133 s. (colloque à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, 3 juin 2021).
27. « Réflexions sur les garanties financières environnementales », *Rev. dr. Assas*, n° 22, 2021, p. 90 s.

28. « Autonomie du droit pénal et droit des biens », in « L'autonomie du droit pénal », *Cahiers de droit de l'entreprise*, n° 4, juill. 2021, dossier 25, p. 41 s. (colloque à la Cour de cassation, 28 janv. 2021).
29. « L'avenir du droit pénal monétaire », in *Spicilegium juris politici, Mélanges offerts à Philippe Lauvaux*, Editions Panthéon-Assas, 2021, p. 1025 s.
30. « Le droit des contrats spéciaux : l'article 1956 du Code civil », in « Une matière, un article », *RDA*, n° 20, oct. 2020, p. 167-173.
31. « Le devoir de conseil du notaire », in T. Bonneau et A. Lepage (dir.), *Information, numérique et innovations, Mélanges de l'École doctorale de droit privé (vol. 1)*, Editions Panthéon-Assas, 2020, p. 525 s.
32. « Les sociétés d'attribution et d'autopromotion – Nouvelle forme d'habitat ou de construction ? » (dossier consacré à *l'habitat collaboratif*), *Actes pratiques & Ingénierie immobilière*, n° 3, juill.-août-sept. 2020, Doss. 32, p. 36 s.
33. « Obligation et contribution à la dette entre coresponsables : l'article 1265 du projet de réforme de la responsabilité civile », *D.* 2020. 1636.
34. « Les aspects procéduraux de la réforme de la justice », *JCP N.*, 5 avr. 2019, étude 1161, p. 37 s.
35. « Quelle(s) responsabilité(s) du fait de l'arbre ? », in M. Eude, A. Lami et M. Touzeil-Divina (dir.), *L'Arbre, l'Homme & le(s) droit(s)*, Éditions l'Épitoque, 2019, p. 187 s.
36. « Articles 1323 à 1323-3 », in *Observations sur diverses dispositions de la réforme du droit des contrats*, Université Panthéon-Assas, Laboratoire de droit civil, remis à la Chancellerie le 20 mars 2015.
37. « Regards d'un civiliste sur la notion de bien en matière pénale », in *Des limites à la volonté de puissance ?*, Dalloz, ICP, Essais de philosophie pénale et de criminologie, vol. 12, 2017, p. 221 s. (colloque à l'Université Panthéon-Assas, 28 mai 2015).
38. « L'imputation de la responsabilité », in M. Touzeil-Divina et M. Sweeney (dir.), *Voyages en Unité(s) juridique(s) pour les dix années du Collectif L'Unité du Droit*, éd. L'épitoque, Lextenso, coll. Académique, vol. 2, juill. 2015, p. 303 s. (conférence à Le Mans Université, 13 juill. 2014).
39. *Les liens entre la responsabilité civile et l'assurance*, Mémoire, Master 2 Droit privé général, Université Panthéon-Assas, 2013, 147 p.

#### **4. NOTES ET COMMENTAIRES**

1. « Jugement TotalEnergies : le climat est de l'essence de la vigilance » (avec J.-B. Barbière) (TJ Paris, 25 juin 2026, n° 22/03403), *Dalloz Actu*, 6 juill. 2026.
- « Chronique de droit des biens » (partagée avec J. Dubarry), *Gaz. Pal.*, 9 juin 2026, n° GPL491a5 :
2. - « Impossible de s'élever au-dessus de la mêlée ! Du droit de surélever les parties communes spéciales » (Cass. 3<sup>e</sup> civ., 2 avr. 2026, n° 24-15.059) ;
3. - « Réenclaver n'est pas restaurer l'ancienne enclave » (Cass. 3<sup>e</sup> civ., 20 nov. 2025, n° 24-17.240) ;
4. - « Schrödinger en société civile : la revanche de la théorie sur la pratique tontinière » (Cass. 3<sup>e</sup> civ., 9 avr. 2026, n° 25-12.992) ;
5. - « Autres arrêts à signaler ».
6. « Yves Rocher, la première pierre de la responsabilité en matière de vigilance » (avec J.-B. Barbière), *Dalloz Actu*, 27 mars 2026.
7. « Émeutes et assurance : de l'exclusion à la garantie obligatoire », *Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier*, 18 mars 2026.

8. « Quand la Cour de cassation consacre l'obligation de vigilance environnementale en matière de pesticides » (Cass. 3<sup>e</sup> civ., 13 novembre 2025), n° 24-10.959, *Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier*, déc. 2025.  
  
« Chronique de droit des biens » (partagée avec J. Dubarry), *Gaz. Pal.*, 2 déc. 2025 :
9. - « De la non-minimisation du dommage à sa non-aggravation : la ligne de crête » (Cass. 3<sup>e</sup> civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775) ;
- 10.- « Autres arrêts à signaler ».
- 11.« *Duty of care* des sociétés mères : vérité au-delà des Alpes ? » (avec J.-B. Barbière) (Corte suprema di cassazione, 21 juill. 2025, n° 13085/2024), *D.* 2025. 1840.
- 12.« Premier arrêt au fond sur le devoir de vigilance : comme une lettre à la poste » (avec J.-B. Barbière), *JCP G* n° 29-34, 21 juill. 2025, act. 921.
- 13.« Devoir de vigilance de la SNCF : le train passe sans s'arrêter » (avec J.-B. Barbière), *JCP G* n° 29-34, 21 juill. 2025, act. 920.  
  
« Chronique de droit des biens » (partagée avec J. Dubarry), *Gaz. Pal.* 2025, n° 19 :
- 14.- « Un bien usucapé (même de mauvaise foi) n'est pas sans maître ! » (Cass. 3<sup>e</sup> civ., 24 oct. 2024, n° 3-16.882) ;
- 15.- « La chasse au trésor... chasse la découverte fortuite » (Cass. 1<sup>re</sup> civ., 16 oct. 2024, n° 23-16.612) ;
- 16.- « Locataire et bénéficiaire d'une servitude : le jeu de la protection possessoire » (Cass. 3<sup>e</sup> civ., 23 janv. 2025, n° 23-19.970) ;
- 17.- « Vente en l'état et servitude non apparente : l'éviction joue » (Cass. 3<sup>e</sup> civ., 13 févr. 2025, n° 23-17.636) ;
- 18.- « Autres arrêts à signaler ».
- 19.« L'ACPR affirme l'inassurabilité des sanctions pécuniaires administratives », *BJDA* 2025, n° 98, avr. 2025.
- 20.« Devoir de vigilance – Reculer pour mieux sauter... dans le vide ? » (avec J.-B. Barbière), *JCP G* n° 6, 2025, act. 175.
- 21.« La haie était trop haute : réflexions sur l'arrêt d'appel Mileudefensie c/ Shell » (avec J.-B. Barbière), *JCP E* n° 51-52, 2024. 1374.
- 22.« Assurance groupe emprunteur et manquement au devoir de conseil de la banque souscriptrice : quel point de départ de la prescription ? », *BJDA*, 2025, n° 96 (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-18.919, F-D).
- 23.« Devoir de vigilance : la voie est ouverte » (avec J.-B. Barbière), *JCP G* n° 27, 2024, act. 884.  
  
« Chronique de droit des biens » (partagée avec J. Dubarry), *Gaz. Pal.* 2024, n° 39 :
- 24.- « L'empiètement et les juges du fond : cinquante nuances de proportionnalité ? » (CA Riom, 1<sup>re</sup> ch., 14 mai 2024, n° 22/00733 ; CA Caen, 1<sup>re</sup> ch. civ., 30 avr. 2024, n° 22/03005) ;
- 25.- « Pluralité de fonds dominants et servitude de passage unique : chacun son passage, chacun son indemnité » (Cass. 3<sup>e</sup> civ., 12 sept. 2024, n° 22-18.602) ;
- 26.- « Division du fonds dominant et bénéfice de la servitude de passage : vous ne passerez pas ! » (Cass. 3<sup>e</sup> civ., 12 sept. 2024, n° 23-14.479) ;
- 27.- « Usufruitier de droits sociaux : ni associé, ni tout à fait étranger... » (Cass. 3<sup>e</sup> civ., 11 juill. 2024, n° 23-10.013) ;
- 28.- « Autres arrêts à signaler ».
- « Chronique de droit des biens » (partagée avec J. Dubarry), *Gaz. Pal.* 2024, n° 19 :
- 29.- « Transmission de la créance de liquidation d'une astreinte : notification oui, publication non ! » (Civ. 2<sup>e</sup>, 25 janv. 2024, n° 22-12.307) ;
- 30.- « Expropriation : refus du transfert si l'autorité expropriante n'a pas recherché les héritiers des propriétaires » (Civ. 3<sup>e</sup>, 7 mars 2024, n° 23-12.754) ;
- 31.- « Obligation de débroussaillage : quand on arrive en ville » (Civ. 3<sup>e</sup>, 25 janv. 2024, n° 22-14.081) ;

- 32.- « Le voisin ne peut être indemnisé des travaux à réaliser sur le fonds d'à-côté ! » (Civ. 3<sup>e</sup>, 14 sept. 2023, n° 22-15.750) ;
  - 33.- « Servitude du père de famille, il suffira d'un signe ? » (Civ. 3<sup>e</sup>, 19 oct. 2023, n° 22-12.376) ;
  - 34.- « La tolérance de passage chasse l'enclave » (Civ. 3<sup>e</sup>, 14 mars 2024, n° 22-15.205) ;
  - 35.- « Liquidation d'indivision : ne pas oublier le passif ! » (Civ. 1<sup>re</sup>, 22 nov. 2023, n° 21-25.251) ;
  - 36.- « Indivision, partage, lésion et valorisme : une conciliation difficile ? » (Civ. 1<sup>re</sup>, 25 oct. 2023, n° 21-25.051).
- 37.« Brèves réflexions sur le contentieux émergent relatif au devoir de vigilance », in G. Leray (dir.), *Chronique de droit économique de l'environnement*, *RJE*, 2024/2, vol. 49, p. 419 s.
38. « Faute dolosive et dispositif Girardin : on prend les mêmes et on recommence ! », *Dalloz Actu*, 15 mai 2024 (Civ. 2<sup>e</sup>, 4 avril 2014 (9 arrêts), n° 22-20.267 ; n° 22-20.268 ; n° 22-20.269 ; n° 22-20.270 ; n° 22-20.271 ; n° 22-20.273 ; n° 22-20.274 ; n° 22-20.276 ; et n° 22-20.272).
39. « Garanties des pertes d'exploitation et Covid-19 : cette fois, la clause d'exclusion n'est pas formelle... ou quand les traiteurs sont mieux traités que les restaurateurs », *JCP E*, n° 16, 2024, 1113 (Civ. 2<sup>e</sup>, 25 janv. 2024, n° 22-14.739).
- « Chronique de droit des biens » (partagée avec J. Dubarry), *Gaz. Pal.* 2023, n° 39 :
40. - « Saisie pénale + forclusion = expropriation ? » (Crim., 13 sept. 2023, n° 22-86.404) ;
  41. - « Les trois temps de l'amiable en matière de troubles anormaux du voisinage : oui... non... si ! » (CA Angers, ch. A civ., 4 juill. 2023, n° 21/01423) ;
  42. - « L'indemnité d'éviction n'est pas conditionnée par l'importance de la servitude occulte » (Civ. 3<sup>e</sup>, 6 juill. 2023, n° 22-13.179) ;
  43. - « Le co-nu-propriétaire occupant n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation à son coïndivisaire en nue-propriété » (Civ. 1<sup>re</sup>, 1<sup>er</sup> juin 2023, n° 21-14.924) ;
  44. - « Conventionnalité du point de départ du délai de contestation des décisions d'assemblée générale de copropriété » (Civ. 3<sup>e</sup>, 29 juin 2023, n° 21-21.708) ;
  45. - « Le bail emphytéotique sur une centrale hydraulique poursuit un but d'intérêt général et est donc administratif » (Civ. 3<sup>e</sup>, 15 juin 2023, n° 21-22.816) ;
46. « D. E. T. Awesso, L'intelligence artificielle et l'assurance des risques environnementaux en Afrique », *bjda.fr* 2023, n° 89.
47. « Réflexions sur les contours du devoir de vigilance européen : quelles recommandations ? » (Rapport d'information à l'Assemblée nationale n° 1149 et Rapport du Club des Juristes ; avec A. Stevignon), *Dalloz Actu*, 25 sept. 2023.
48. « Devoir de vigilance, la porte se referme » (TJ Paris, 6 juill. 2023, *Total Énergies*) n° 22/03403 ; avec J.-B. Barbière, *Dalloz Actu*, 13 juill. 2023.
49. « Caramba, encore raté ! À propos de l'affaire Suez en matière de vigilance des entreprises » (TJ Paris, 1<sup>er</sup> juin 2023, n° 22/07100 ; avec J.-B. Barbière), *Dalloz Actu*, 23 juin 2023.
- « Chronique de droit des biens » (partagée avec J. Dubarry), *Gaz. Pal.* 2023, n° 19 :
50. - « Destruction en cas d'empiètement : ni abus, ni contrôle(s) de proportionnalité ! » (Civ. 3<sup>e</sup>, 23 nov. 2022, n° 22-19.200) ;
  51. - « Quand la protection environnementale vient au secours de celle des monuments historiques... » (Civ. 3<sup>e</sup>, 16 nov. 2022, n° 21-24.473) ;
  52. - « Servitude de passage : quand le propriétaire du fonds servant finit par réussir à changer d'assiette... » (Civ. 3<sup>e</sup>, 18 janv. 2023, n° 22-10.700) ;
  53. - « D'un rappel sur la durée du droit réel de jouissance spéciale... » (Civ. 3<sup>e</sup>, 18 janv. 2023, n° 21-23.000) ;
  54. - « ...vers une formulation de principe pour la durée de tous les droits réels ? » (Civ. 3<sup>e</sup>, 15 févr. 2023, n° 21-21.586) ;
  55. - « De la servitude de baignade et de tennis » (CA Aix-en-Provence, ch. 1, 17 nov. 2022, n° 19/12693) ;
  56. - « Maison de Poésie (dernier épisode ?) : possibilité pour le titulaire du droit réel de jouissance spéciale de donner le bien à bail » (Civ. 3<sup>e</sup>, 6 avr. 2023, n° 21-19.851) ;
  57. - « Pas d'action en garantie décennale pour l'usufruitier... qui peut néanmoins agir en responsabilité contractuelle » (Civ. 3<sup>e</sup>, 16 nov. 2022, n° 21-23.505) ;

58. - « Et pourtant, le nu-propiétaire ne peut parfois pas non plus activer la décennale... dès lors qu'il n'est pas propriétaire des constructions édifiées » (Civ. 3<sup>e</sup>, 13 avr. 2023, n° 22-10.487) ;
59. - « L'usufruit, arme de défiscalisation massive ? La cession de l'usufruit de droits sociaux n'est pas une cession de droits sociaux » (Com., 30 nov. 2022, n° 20-18.884).
60. « Affaire Total : il est urgent d'attendre ? », *RCA* 2023, n° 5, p. 3.
61. « Caducité du séquestre accessoire à une saisie conservatoire non convertie avant le jugement d'ouverture » (obs. sous Cass. com., 14 déc. 2022, n° 21-15.957), *BJE*, 2023, n° 2, p. 29 s.
62. « L'assurance des risques de cyberattaque est (légalement) née ! » (note sous L. n° 2023-22 du 24 janv. 2023), *bjda.fr* 2023, n° 85.
63. « Garanties des pertes d'exploitation et Covid-19 : l'épilogue ? » (Cass. 2<sup>e</sup> civ., 1<sup>er</sup> déc. 2022, quatre arrêts), *JCP E* n° 3, 19 janv. 2023, 1020.
64. « Le développement de l'assurance du risque cyber : rapport de la Direction générale du Trésor », *bjda.fr* 2022, n° 82.
65. « Vers un régime européen de la responsabilité du fait de l'intelligence artificielle : aperçu des textes adoptés par la Commission le 28 septembre 2022, *bjda.fr* 2022, n° 82.
66. « La constitution de partie civile sans demande de dommages-intérêts fait courir la prescription biennale » (Cass. crim., 21 juin 2022, n° 20-84.428), *bjda.fr* 2022, n° 81.
67. « Appréhender les risques systémiques : les préconisations du Conseil économique, social et environnemental », *bdja.fr* 2022, n° 81.
68. « Consignation de la partie civile par virement : revirement ! » (Crim., 22 mars 2022, n° 21-82.604), *Gaz. Pal.*, 10 mai 2022, n° 16, p. 21.
69. « La prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances est conforme à la Constitution » (Cons. const., 17 déc. 2021, n° 2021-957 QPC), *JCP G* 14 févr. 2022, n° 6, 218.
70. « Obligation vaccinale de certains salariés : inconventionnalité n'est pas inconstitutionnalité ! » (Soc., 15 déc. 2021, QPC n° 21-40.021), *JCP G* 31 janv. 2022, n° 4, 140.
71. « La consignation se distingue du dépôt réglementé... mais selon quel critère ? » (Civ. 3<sup>e</sup>, 12 mai 2021, n° 19-25.393), *D.* 2021. 1532.
72. « La règle spéciale ne déroge pas à la règle spéciale... toujours pas de conflit entre les articles L. 124-5 et L. 113-3 du Code des assurances ! » (Civ. 3<sup>e</sup>, 4 mars 2021, n° 19-26.333), *Gaz. Pal.*, 11 mai 2021, n° 18, p. 19 s.
73. « Réflexions sur l'incidence de la fusion-absorption sur l'assurance de responsabilité civile » (Civ. 3<sup>e</sup>, 26 nov. 2020, n° 19-17.824), *JCP E* 2021. 1108.
74. « Responsabilité pénale de l'absorbante pour les infractions commises par l'absorbée (Crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955) (avec M. Brenaut), *Gaz. Pal.*, 26 janv. 2021, p. 21 s.
75. « L'admission de la cession de droit de l'assuré à l'assureur » (Com., 21 oct. 2020, n° 19-16.206), *Gaz. Pal.*, 1<sup>er</sup> déc. 2020, p. 19 s.
76. « Les fonds séquestrés échappent, encore et toujours, à la liquidation du séquestre » (Com., 23 sept. 2020, n° 19-15.122), *BJE*, nov. 2020, p. 29 s.
77. « Assurance de responsabilité civile – Le suicide de l'assuré, faute dolosive ? » (Civ. 2<sup>e</sup>, 20 mai 2020, n° 19-14.306 et n° 19-11.538), *Gaz. Pal.*, 7 juill. 2020, p. 10 s.

78. « Transfusion sanguine et contamination par le virus de l'hépatite C : quelle contribution à la dette ? – Commentaire de l'avis de l'avocat général sous Civ. 3<sup>e</sup>, 22 mai 2019, n° 18-13.934 », *JSS*, juill. 2020, disponible en ligne.
79. « Résiliation pour non-paiement des primes vs garantie subséquente d'un contrat d'assurance en "base réclamation" », *D.* 2020. 252.
80. « Diagnostic de performance énergétique erroné : la responsabilité du diagnostiqueur est limitée à la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente » (Civ. 3<sup>e</sup>, 21 novembre 2019, n° 18-23.251), *Lexis360Notaires*, 2019.
81. « Le notaire n'est pas tenu de conseiller les parties sur la solvabilité des parties ou l'opportunité économique d'une opération » (Civ. 1<sup>re</sup>, 26 septembre 2019, n° 18-21.402, n° 18-21.403, n° 18-21.404, n° 18-21.405), *JCP N*, 2019, act. 797.
82. « Vente d'un immeuble indivis : saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l'usufruit » (Civ. 1<sup>re</sup>, 15 mai 2019, n° 18-12.779), *JCP N*, 2019, act. 519.
83. « Communication électronique en matière civile et notification des actes à l'étranger » (Décr. n° 2019-402 du 3 mai 2019), *JCP N*, 2019, act. 465.
84. « Saisie immobilière et liquidation : retour sur la distinction entre effet libératoire de la consignation et effet attributif de la procédure de distribution » (Com., 17 avril 2019, n° 17-15.960), *D.* 2019. 1479.
85. « Précisions sur la procédure de cession de parts sociales d'une SCP de notaires » (Civ. 1<sup>re</sup>, 10 avril 2019, n° 17-28.264), *Lexis360Notaires*, 2019.
86. « Succession, solidarité passive et prescription : la suspension de la prescription pour impossibilité d'agir est relative » (Civ. 1<sup>re</sup>, 23 janv. 2019, n° 17-18.219), *JCP N*, 2019, act. 235.
87. « La suspension des travaux fondée sur l'article 1799-1 du code civil et le jugement d'ouverture de la procédure collective » (Com., 10 oct. 2018, n° 17-18.547), *D.* 2019. 244.

## **5. COLLOQUES ET CONFÉRENCES NON PUBLIÉS**

*Les interventions publiées sont référencées supra au titre des articles.*

1. Intervention sur l'obligation de vigilance environnementale, in *La responsabilité civile environnementale : les 10 ans de la loi Biodiversité n° 2016-1087 du 8 août 2016*, Lille, 1<sup>er</sup> oct. 2026.
2. Co-animation d'une conférence sur le non-droit, Université Rouen Normandie, 1<sup>er</sup> oct. 2026.
3. Animation de la conférence de D. Cogneau, *Un empire bon marché*, Rouen, 25 sept. 2026.
4. Intervention sur les biens numériques, colloque anniversaire des lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 sur les successions, Université Lyon III, juin 2026.
5. Intervention à l'Université d'été *Une IA responsable ?*, Université de Montréal, juin 2026.
6. « Technologies quantiques et droit des assurances », webinaire « Lundi quantique » du CEVOTEQ, 8 juin 2026.
7. Intervention au colloque *Émeutes et assurance*, Master 2 Assurances de l'Université Paris-Panthéon-Assas, 26 mai 2026.
8. Intervention au colloque *La justice des lois*, Université Rouen Normandie, avr. 2026.
9. « La cybersécurité », Université populaire de Poissy, avr. 2026.

10. Intervention au colloque *L'environnement devant les tribunaux*, Université Paris-Panthéon-Assas, mars 2026.
11. Intervention au colloque *Musique et droit*, Université Rouen Normandie, mars 2026.
12. « La personnalité juridique des entités naturelles, des droits mais aussi des obligations ? », Intervention au Cercle des juristes sur les droits de la nature (3 septembre 2025).
13. « Vers une IA écologiquement soutenable ? », Lyon, Université d'été (9 juillet 2025).
14. « L'assurance des risques climatiques », Rouen, colloque Risklog 2 (20 juin 2025).
15. « Les limites du champ d'application de la loi Badinter », Paris, colloque du M2 Assurances de l'Université Paris-Panthéon-Assas (19 juin 2025).
16. « Les grandes tendances du droit privé », École doctorale de Normandie, 16 avril 2025.
17. « Le risque cyber – Le regard du juriste », Bordeaux, 4 avril 2025.
18. « Comment réformer les contrats spéciaux ? », Poitiers, 30 janvier 2025.
19. « Comment réforme-t-on le Code civil aujourd'hui ? L'élaboration de la loi en Ministère : l'exemple du droit des contrats spéciaux », Rouen, 24 oct. 2024.
20. « Le droit et les réseaux sociaux », Cour d'appel de Rouen, La Nuit du droit, 3 oct. 2024.
21. « L'exercice d'un recours contre un assureur étranger », Paris, Colloque annuel PHPG, 17 sept. 2024.
22. « Le juge et les clauses relatives à l'inexécution du contrat », Tribunal de commerce de Rouen, 24 mai 2024.
23. « Environnement et droit des assurances », Rouen, 14 mai 2024.
24. « Le droit selon le Professeur Pierre Catala », Rouen, 24 avril 2024.
25. « L'intelligence artificielle et le droit d'auteur », Rouen, 18 avril 2024.
26. « Les communs environnementaux : avec ou contre la propriété ? », in *Les mutations de la propriété*, Colloque du Master DPG de l'Université Panthéon-Sorbonne, 2 avril 2024.
27. « Comment réformer le Code des assurances ? », Colloque du Master Assurances de l'Université Paris-Panthéon-Assas, 28 mars 2024.
28. « Réformer l'institution judiciaire au regard des enjeux environnementaux », in R. Broussais, A. Haquet et V. Martin, *La réforme des institutions face à la défiance récurrente de l'opinion, entre histoire et actualité du droit*, Université Rouen Normandie, 26 janv. 2024.
29. « Preuve et secret des affaires », Tribunal de commerce de Rouen, 8 déc. 2023.
30. « Les préjudices consécutifs à l'emprise psychologique confrontés à la nomenclature Dintilhac relative à l'indemnisation des dommages corporels », in J. Dechepy (dir.), *Regards croisés sur l'emprise psychologique dans le cadre des violences conjugales*, Université Rouen Normandie, 24 nov. 2023.
31. « Devoir de vigilance et assurance », in M.-S. Bondon (dir.), *Les variations du préjudice, de l'individuel au collectif*, La Rochelle Université, 20 oct. 2023.
32. « Définition et usages de l'intelligence artificielle », *La Nuit du droit*, Cour d'appel de Rouen, 4 oct. 2023.
33. « L'encadrement juridique de l'intelligence artificielle », *L'IA au cœur de l'entreprise*, Rouen, 3 oct. 2023.

34. « Dérèglement climatique et droit des assurances », Université de Côte d'Azur, 28 sept. 2023.
35. « La compliance, le juge et l'assurance : vers de nouveaux risques assurables ? », in W. Chaiehloudj et M.-A. Frison-Roche (dir.), *Le juge face aux clauses et aux contrats de compliance*, Université de Perpignan, 7 avr. 2023.
36. « L'impact du dérèglement climatique sur l'assurance », Université de Bordeaux, 28 avr. 2023.
37. « Affaire Total : quelles perspectives pour le devoir de vigilance après les ordonnances de référé du TJ de Paris du 28 février ? », Université Rouen Normandie, 4 avr. 2023 et Université Paris-Panthéon-Assas, 29 mars 2023.
38. « Les doublons dans la réforme du droit des contrats spéciaux », Université Rouen Normandie, 26 janv. 2022.
39. « La réforme des contrats spéciaux : innovations et limites », Université de Dijon, 23 janv. 2022.
40. « Charge de la preuve et preuve numérique », Tribunal de commerce de Rouen, 30 sept. 2022.
41. « Assurance-vie et droit des successions – Donation-partage et donations transgénérationnelles », ENM, 4 nov. 2021.
42. « Enjeux théoriques de l'assurance pertes d'exploitation », Université Paris-Panthéon-Assas, 14 avr. 2021.
43. « La demeure du créancier après la réforme du 10 février 2016 », Université Panthéon-Assas, 22 mai 2018.

## **6. GROUPES DE TRAVAIL, APPELS À PROJETS**

Participation au projet « Assurance immobilière et socialisation des risques littoraux » (dir. C. Rufin-Soler), lauréat de l'appel « Habitat et changement climatique » de la fondation MAIF (depuis 2025).

Participation au projet CLAIM (*Coastline Loss And Insurance Management*, dir. C. Rufin-Soler), lauréat de l'appel à projets PEPR Exploratoires (financement ANR) (depuis 2025).

Participation au projet NCU « Nouvelles Réussites Plurielles » (ANR, programme *Nouveaux cursus à l'université*), audition le 1<sup>er</sup> juill. 2026.

Participation au groupe de travail sur les *low-tech* (dir. N. Praquin), Rouen (depuis 2024).

## **7. DIRECTION DE THÈSES**

1. C. Mendes Da Mota, *L'obligation de vigilance*, thèse financée par contrat doctoral depuis le 1<sup>er</sup> sept. 2023.
2. S. Glatigny, *Entreprises en difficulté et pouvoirs publics*, thèse financée par contrat doctoral depuis le 1<sup>er</sup> sept. 2022, codirigée avec M. Laroche.

## **8. JURYS ET COMITÉS**

### **8.1. Jurys de thèse**

1. S. Ketcheuzeu Nana, *La liberté contractuelle en droits des sûretés OHADA et français*, soutenue à l'Université Rouen Normandie le 9 oct. 2024.
2. D. E. T. Awesso, *L'intelligence artificielle et l'assurance des risques environnementaux en Afrique*, soutenue à l'Université de Côte d'Azur le 29 sept. 2023 (rapporteur).
3. D. Scemama, *Les clauses relatives à l'aménagement des sanctions de l'inexécution du contrat*, soutenue à l'Université Paris Saclay le 14 sept. 2023 (rapporteur).

### **8.2. Comités de sélection (PR et MCF)**

2026

1. - Poste MCF 01 en responsabilité civile, droit des affaires, RSE, Université Rouen Normandie (président du COS) ;
2. - Poste MCF 01 en douanes, transports, assurances, Université Rouen Normandie (vice-président du COS) ;
3. - Poste MCF 02 en droit de l'environnement, Université Rouen Normandie.

2025

4. - Poste MCF 01 en droit civil, personnes, famille, Université Rouen Normandie (vice-président du COS) ;
5. - Poste MCF 01 en droit pénal, droit de la peine, Université Rouen Normandie ;
6. - Poste MCF 01 en droit civil, Université Lyon III ;
7. - Poste MCF 01 en droit civil et droit des affaires, Université Jean Monnet Saint-Etienne ;
8. - Poste MCF 01 en droit civil, Université des Antilles ;
9. - Poste MCF 01 en droit des affaires, Université des Antilles.

2024

- 10.- Poste MCF 01 en droit patrimonial de la famille, Université Rouen Normandie ;
- 11.- Poste MCF 01 en droit civil, droit des affaires, Université de Perpignan.

2023 :

- 12.- Poste MCF 01 en droit judiciaire privé, Université Rouen Normandie (président du COS) ;
- 13.- Poste MCF 01 en droit de la santé, Université Paris Saclay ;
- 14.- Poste PR 01 en droit privé général, Université de Lille.

2022 :

- 15.- Poste MCF 01 en droit du travail, Université Rouen Normandie ;
- 16.- Poste MCF 01 en droit civil, Université Jules Verne (Amiens) ;

2021 :

- 17.- Poste MCF 01 en droit patrimonial de la famille, Université Paris Saclay ;
- 18.- Poste MCF 01 en droit civil et philosophie du droit, Université de Côte d'Azur.

## **9. VULGARISATION**

1. Article grand public dans le dossier « La low-tech en Normandie » (coord. N. Praquin et C.-É. Houllier-Guibert), *Études normandes*, automne 2026.
2. « Les procès climatiques », Journée portes ouvertes, Université Rouen Normandie, 2026.
3. Capsule vidéo de présentation de mes travaux en droit de l'environnement, 60 ans de l'Université Rouen Normandie, 2026 (en ligne).
4. Vidéos de préparation aux concours et examens en droit pour la chaîne TikTok du Club des juristes.
5. « Tempêtes Ciaran et Domingos : quelle indemnisation pour les victimes ? », Le Club des Juristes, 30 nov. 2023 ([en ligne](#)).
6. Intervention télévisée dans BFM Business sur le régime assurantiel en matière de catastrophes naturelles, 14 nov. 2023.